

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1538/2530

บริษัทผลิตภัณฑ์พนาศิลป์ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25

ป.รษฎากร มาตรา

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.รษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับ
ที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา

ป.รษฎากร มาตรา

อุทธรณ์ของโจทก์โต้เถียงคำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

สินค้าไม้พื้นลิ้นรอบตัวที่มีความยาวต่ำกว่า 50 เซนติเมตรที่โจทก์ผลิตเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์โดยการปูบนพื้นซีเมนต์ หาใช้ใช้ปู บนไม้ตั้งโดยตรงไม่ทั้งมีระเบียบของจำเลยที่ 1 กำหนดไว้เช่นนั้น จึงเป็นสินค้าไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งตามความหมายของสินค้าในบัญชีที่ 1 หมวดที่ 4(7) ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 54 ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทผู้ผลิตสินค้าประเภทการค้า 1 ชนิด 1(ก)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของ
จำเลยที่ 1 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ให้โจทก์เสียภาษีการค้า
และภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมทั้งหมด 47,813.15 บาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า การที่โจทก์เสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 จาก
รายรับของการขายไม้ทุกขนาดไม่ถูกต้องและการที่เจ้าพนักงานประเมินทำการ
ประเมินและเรียกเก็บภาษีจากโจทก์เพิ่มเติมให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์อ้างว่าการประเมิน
ของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้องเพราะนำรายรับจากการขายสินค้าที่ขาดหายไป
จากบัญชีคุมมาคำนวณ ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริงโต้เถียงคำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางที่ว่าฟังไม่ได้ว่าสินค้าไม้ของโจทก์
ที่ขาดหายไปจากบัญชีคุมเป็นไม้ที่เสื่อมสภาพ คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษี
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

ส่วนในเรื่องภาษีการค้านั้น โจทก์เป็นผู้ผลิตและประกอบการค้าตามประมวล
รัษฎากรประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก) ผลิตสินค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้าย
หมวด 4 ในลักษณะ 2 นอกจากโจทก์จะผลิตสินค้าไม้พื้นลื่นรอบตัวขนาดยาวเกิน
กว่า 50 เซนติเมตรขึ้นไป ที่ใช้ปูนตงของพื้นบ้านได้ตามปกติแล้ว โจทก์ยังได้ผลิต

สินค้าไม้เช่นเดียวกันนี้ที่มีขนาดยาวต่ำกว่า 50 เซนติเมตรลงมาด้วยและโจทก์ได้
เสียภาษีการค้าไว้ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 จึง
ได้ประเมินภาษีการค้าสำหรับปี พ.ศ. 2523 ถึง 2525 ของสินค้าประเภทนี้โดยเรียก
เก็บในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทผู้ผลิตสินค้า 1
ชนิด 1 (ก) และให้โจทก์เสียภาษีการค้าเพิ่มเติม โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วเห็นชอบกับเจ้าพนักงาน
ประเมินแต่ลดเบี้ยปรับลงร้อยละ 50 ทุกกรณี ในปัญหาดังกล่าวโจทก์มิได้นำสืบ
แสดงให้เห็นว่า โจทก์ผลิตสินค้าไม้ชนิดนี้เพื่อวิธีใช้อย่างไร แต่ฝ่ายจำเลยมีนายเหลือ
เบิกความว่า ในการก่อสร้างบ้านนั้นไม้ดังกล่าวจะมีช่วงกว้างประมาณ 50 เซนติเมตรหาก
ไม้พื้นลื่นรอบตัวสั้นกว่า 50 เซนติเมตรแล้ว จะต้องใช้ปูกับพื้นซีเมนต์จะใช้ปูบนตง
ไม่ได้ ในการนี้จำเลยที่ 1 ได้วางเป็นระเบียบไว้และตอบข้อหาหรือไปปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 10 ทั้งได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานของสรรพากรทั่วประเทศถือปฏิบัติ
เช่นนี้สินค้าไม้พื้นลื่นรอบตัวที่มีความยาวต่ำกว่า 50 เซนติเมตรของโจทก์จึงเป็นไม้
ที่ใช้ประโยชน์โดยการปูบนพื้นซีเมนต์ หากใช้ใช้ปูบนไม้ตงโดยตรงดังที่โจทก์อ้างไม่จึง
เห็นได้ว่าเป็นสินค้าไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่งตามความ
หมายของสินค้าในบัญชีที่ 1 หมวดที่ 4 (7) ท้ายพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 54 ซึ่งจะ
ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภท
ผู้ผลิตสินค้าประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก)

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ